

Bauvergabe · Bielefeld

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH

SWB-QH-2026-02 · Dokumentenregister

01-vergabeunterlagen/01_Projektauftrag.docx	4
01-vergabeunterlagen/02_Planungsstand_Risikovermerk.docx	5
01-vergabeunterlagen/03_Leistungsbeschreibung_Arbeitsstand.docx	6–9
01-vergabeunterlagen/04_Teilnahme_und_Wertung.docx	10–11
01-vergabeunterlagen/05_Bauvertrag_Entwurf.docx	12–13
01-vergabeunterlagen/06_Freigabe_offene_Punkte.eml	14
01-vergabeunterlagen/07_Mengen_Preisblatt.csv	15–16
02-vergabeverfahren/01_Bekanntmachungsprotokoll.docx	17
02-vergabeverfahren/02_Bieterfrage_Boden.eml	18
02-vergabeverfahren/03_Berichtigung_01.docx	19
02-vergabeverfahren/03_Berichtigung_01.pdf	20
02-vergabeverfahren/04_Angebotseingang.csv	21
02-vergabeverfahren/05_Wertungsvermerk_erster_Stand.docx	22
02-vergabeverfahren/06_Vorabinformation.docx	23
02-vergabeverfahren/06_Vorabinformation.pdf	24
03-bieterarbeit/01_Angebotsentscheidung.docx	25
03-bieterarbeit/02_Angebotskalkulation.xlsx	26–27

Bauvergabe · Bielefeld

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH

SWB-QH-2026-02 · Dokumentenregister

03-bieterarbeit/03_Eignung_Kapazitaeten.docx	28
03-bieterarbeit/03a_Verpflichtung_Knuff.docx	29
03-bieterarbeit/04_Angebotsschreiben.docx	30
03-bieterarbeit/05_Nachforderung.eml	31
03-bieterarbeit/06_Antwort_Aufklaerung.eml	32
04-rechtsschutz/01_Mandatsauftrag.eml	33
04-rechtsschutz/02_Ruege_Entwurf.docx	34
04-rechtsschutz/02_Ruege_Entwurf.pdf	35
04-rechtsschutz/03_Nichtabhilfe.eml	36
04-rechtsschutz/04_Nachpruefungsantrag_Entwurf.docx	37–38
04-rechtsschutz/05_Fortgang_Aktennotiz.docx	39
05-nachtragsmanagement/01_Zuschlag_Vertragsbaseline.docx	40
05-nachtragsmanagement/01_Zuschlag_Vertragsbaseline.pdf	41
05-nachtragsmanagement/02_Anordnung_Planrevision.eml	42
05-nachtragsmanagement/03_Nachtragsangebot.docx	43
05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv	44
05-nachtragsmanagement/05_Bauablauf_Protokoll.docx	45

Bauvergabe · Bielefeld

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH

SWB-QH-2026-02 · Dokumentenregister

05-nachtragsmanagement/06_Nachtragskosten.xlsx	46
05-nachtragsmanagement/07_Pruefantwort.eml	47
05-nachtragsmanagement/08_Abschlagsrechnung.docx	48
05-nachtragsmanagement/08_Abschlagsrechnung.pdf	49
05-nachtragsmanagement/09_Abnahmeprotokoll.docx	50

Projektauftrag und Finanzierung

28.09.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Quittenhof 6, 33602 Bielefeld

1. Beschluss vom 28. September 2026

Die Geschäftsführung beauftragt die Vergabestelle mit der Vorbereitung des Vorhabens „Soziales Wohnen Bielefeld – 16 Wohnungen am Quittenhof“. Der Neubau umfasst 1900 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Vorgesehen sind 16 dauerhaft preisgebundene Mietwohnungen mit gemeinsamem Treppenhaus, Aufzug und Fahrradabstellraum. Die Vermietung erfolgt nach einem kommunalen Belegungskonzept. Ein Verkauf von Eigentumswohnungen ist nicht beschlossen.

Der vollständige Bauauftrag wird mit 8.400.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer geschätzt. Die Kostenermittlung schließt sämtliche funktional zusammengehörenden Baugewerke, die bereits festgelegten Bauabschnitte und vorhersehbare Optionen ein. Planungsleistungen und Grundstückserwerb sind gesondert ausgewiesen. Die Schätzung für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau beträgt 2.200.000,00 EUR netto. Sie ist eine interne Budgetgröße und wird nicht als Bieterpreis ausgegeben. Die Losbildung bleibt vor Veröffentlichung freizugeben.

2. Gesellschaft und öffentlicher Zweck

Die Stadt Bielefeld hält alle Geschäftsanteile, bestellt die Mehrheit des Aufsichtsrats und übt die gesellschaftsrechtliche Kontrolle aus. Der Gesellschaftsvertrag verpflichtet die Gesellschaft zur Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums für Haushalte, die sich am örtlichen Wohnungsmarkt nicht angemessen versorgen können. Ausschüttungen an Gesellschafter sind ausgeschlossen. Ein kommunaler Betrauungsbeschluss und ein jährlicher Ausgleich nachgewiesener ungedeckter Gemeinwohlkosten liegen der Geschäftsführung vor. Der Ausgleich ersetzt keine freie Gewinnerzielungsgarantie für beliebige Projekte. Die Vergabestelle soll die Unterlagen zur Einordnung nach Paragraph 99 Nummer 2 GWB in die Vergabeakte nehmen; die Beteiligungsquote allein ist nicht als Begründung ausreichend.

3. Auftrag und Zuständigkeit

Milan Knödler führt das Verfahren. Friedemann Blechle koordiniert Planung, Mengen und technische Freigaben. Änderungen an Kosten oder Vertragsumfang werden nur durch Edeltraud Rumpel oder eine dokumentiert bevollmächtigte Vertretung erklärt. Das Planungsbüro hat keine Vollmacht, vergütungspflichtige Zusatzleistungen zu beauftragen. Die Veröffentlichung ist nach der Vergabereifeprüfung für den 19.10.2026 vorgesehen. Es gibt bisher weder eine Bekanntmachung noch einen Vertrag. Ein vorab versandter Arbeitsstand wird nicht rückwirkend zur veröffentlichten Fassung erklärt.

Edeltraud Rumpel, Geschäftsführung

Planungsstand, Schnittstellen und offene Baugrundfrage

06.10.2026

Blechle & Yilmaz Planungsgesellschaft mbH · Projekt SWB-QH-2026-02

1. Technischer Arbeitsstand

Die Vorbemessung des Tragwerks liegt in Revision P03 vor. Die Positions- und Mengenliste vom 5. Oktober nennt die Mengen für den Rohbau. Ausführungsreife Details der Gründung werden erst nach ergänzender Baugrunderkundung freigegeben. Ein Bodenaustausch ist in der aktuellen Mengenliste nicht enthalten. Für den östlichen Baugrubenrand fehlt ein ergänzender Aufschluss. Dort wurde bei der Besichtigung dunkle Auffüllung angetroffen; eine abfallrechtliche Einstufung liegt noch nicht vor. Niemand hat eine belastbare pauschale Entsorgungsklasse für das gesamte Grundstück festgestellt.

Der westliche Nachbar nutzt seine Grundstückszufahrt werktags ab 07:00 Uhr. Eine vertragliche Überfahrtsgenehmigung liegt nicht vor. Die Baustelleneinrichtung soll vollständig auf dem Baugrundstück liegen. Die Feuerwehrezufahrt und der spätere Aufzugsschacht sind mit den getrennt vergebenen Außenanlagen- und Aufzugsgewerken abzustimmen. Eine pauschale Mitbenutzung des Nachbargrundstücks darf nicht vorausgesetzt werden.

2. Dokumentenregister

Plan P03 beschreibt die Bauteilgeometrie; die vorliegende Textfassung enthält keine prüffähige Statik. Das Brandschutzkonzept BS02 ist mit dem Tragwerksentwurf abzugleichen. Der Baugrundbericht BG01 enthält nur die vorhandenen Aufschlüsse. Die Vergabestelle hat am 6. Oktober um eine Ergänzung der fehlenden Erkundung vor Veröffentlichung gebeten. Eine Mengenliste ohne zugehörige Bauteil- und Messregeln ist nicht freigabefähig. Ich werde die offenen Punkte bis 9. Oktober schriftlich zurückmelden.

3. Schnittstellen im Leistungsverzeichnis

Die Position Leitungsdurchführungen umfasst ausschließlich die Rohbauöffnungen der abgestimmten Durchbruchliste. Leitungsinstallation, Abschottung nach Installation und technische Inbetriebnahme werden anderen Losen zugeordnet. Vorhaltekosten und Gerüstleistungen müssen hinsichtlich Umfang und Zeitraum eindeutig beschrieben werden. Eine Klausel „sämtliche sonstigen Leistungen sind enthalten“ ist in dieser Fassung nicht vorgesehen. Die Bauteilqualitäten sind in einem eigenen Material- und Bauteilblatt festzulegen; Kurztexte der Mengentabelle ersetzen dieses Blatt nicht.

Friedemann Blechle

Leistungsbeschreibung Rohbau – Arbeitsstand vor Freigabe

06.10.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · SWB-QH-2026-02 · Revision U03

1. Vorbemerkungen und Leistungsgrenzen

Gegenstand ist Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau. Der Auftragnehmer koordiniert seine Arbeiten mit den benannten Nachbargewerken; eine Übernahme ihrer Leistungen ist damit nicht verbunden. Der Bauleiter dokumentiert Aufmaße vor dem Verdecken. Transport- und Entsorgungsleistungen setzen die konkret benannte Einstufung und Annahmestelle voraus. Der derzeit fehlende Aufschluss am östlichen Baugrubenrand ist vor Freigabe dieser Fassung zu ergänzen. Der Auftraggeber stellt die geprüften Ausführungspläne rechtzeitig zur Verfügung. Geänderte Pläne erhalten eine eindeutige Revision und ein Freigabedatum.

2. Position 01.01

Baustelleneinrichtung einschließlich Rückbau. Vorgesehene Menge: 1 psch. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

3. Position 02.01

Aushub getrennt nach Bauabschnitten; Bodenklasse durch Homogenbereiche ersetzt. Vorgesehene Menge: 2300 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

4. Position 02.02

Transport unbelasteten Aushubs zur benannten Annahmestelle. Vorgesehene Menge: 600 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

5. Position 02.03

Tragschicht aus güteüberwachtem Mineralgemisch. Vorgesehene Menge: 450 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

6. Position 03.01

Ortbeton in Gründung, Wänden und Decken nach Bauteilliste. Vorgesehene Menge: 1100 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

7. Position 03.02

Betonstahl liefern, schneiden, biegen und einbauen. Vorgesehene Menge: 150000 kg. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

8. Position 03.03

Schalung einschließlich Aussparungen nach freigegebenem Plan. Vorgesehene Menge: 4200 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

9. Position 04.01

Mauerwerkswände nach Wandtypenliste. Vorgesehene Menge: 850 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

10. Position 04.02

Deckenelemente einschließlich Montage nach Statik. Vorgesehene Menge: 1900 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

11. Position 05.01

Abdichtung erdberührter Bauteile nach Abdichtungskonzept. Vorgesehene Menge: 620 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

12. Position 05.02

Perimeterdämmung mit nachgewiesenen Eigenschaften. Vorgesehene Menge: 500 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

13. Position 06.01

Baulogistik, Gerüste und temporäre Schutzmaßnahmen. Vorgesehene Menge: 1 psch. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

14. Position 06.02

Koordinierte Leitungsdurchführungen nach Durchbruchliste. Vorgesehene Menge: 35 St. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

15. Position 06.03

Fugenabdichtung mit dokumentiertem Systemnachweis. Vorgesehene Menge: 60 m. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

16. Position 07.01

Fertigteiltreppen nach freigegebener Treppenliste. Vorgesehene Menge: 24 St. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

17. Position 08.01

Bestands- und Revisionsunterlagen sowie vereinbarte Prüfleistungen. Vorgesehene Menge: 1 psch. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

18. Material- und Bauteilblatt

Der Betonansatz unterscheidet im endgültigen LV die Gründungsbauteile, Wände und Decken nach den aus Statik und Expositionsbedingungen abgeleiteten Eigenschaften. Die zusammengefasste Mengentabelle enthält derzeit noch keine endgültige Aufteilung. Für Abdichtung, Dämmung und Mauerwerk fehlen die endgültigen freigegebenen Bauteiltypen. Diese Fassung bleibt deshalb ein prüfbarer Arbeitsstand und ist noch keine vollständige ausschreibungsreife technische Planung. Konkrete Typen, Nachweise und Messregeln sind durch die zuständigen Planer zu ergänzen. Eine Marke wird nicht verbindlich vorgeschrieben.

19. Betrieb und Nachweise

Lieferungen erfolgen über das Baugrundstück; private Nachbarflächen werden ohne Zustimmung nicht benutzt. Die technische Abnahme des Rohbaus ist weder die Wohnungsübergabe an Mieter noch die Inbetriebnahme des Aufzugs.

Die Arbeitsunterlagen enthalten kein elektronisch validiertes GAEB-Austauschdokument. Eine CSV oder Excel-Datei darf nicht durch bloßes Umbenennen als GAEB-Datei ausgegeben werden.

Teilnahmebedingungen und vorgesehene Wertungsmethode

06.10.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Vergabeverfahren SWB-QH-2026-02 · Entwurf vom 6. Oktober 2026

1. Verfahren, Leistung und Kommunikation

Vorgesehen ist ein offenes Verfahren für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau. Angebote werden ausschließlich über den in der Bekanntmachung zu benennenden elektronischen Zugang abgegeben. Die folgenden Daten sind Vorbereitungsdaten: Versand der Bekanntmachung 19.10.2026; ursprünglicher Angebotsschluss 23.11.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist zunächst bis 31. Januar 2027. Eine gewöhnliche E-Mail ersetzt die elektronische Angebotsabgabe nicht. Rückfragen sind über den Kommunikationsbereich einzureichen und werden bei allgemeiner Bedeutung allen Interessenten gleichzeitig zugänglich gemacht.

2. Eignung und Kapazitäten

Der Bieter erklärt seine berufliche Befähigung, das Nichtvorliegen einschlägiger Ausschlussgründe und die Verfügbarkeit der für das Los benötigten personellen und technischen Mittel. Als Erfahrung werden zwei vergleichbare Rohbauleistungen der letzten fünf Jahre mit Auftraggeberkontakt, Leistungszeit, eigenem Anteil und Art des Bauwerks verlangt. Identische Gebäude oder Referenzen ausschließlich aus Bielefeld werden nicht verlangt. Der Auftraggeber berücksichtigt eine nachvollziehbare Vergleichbarkeit auch bei anders bezeichneten Gebäuden. Weitergehende Nachweise werden von aussichtsreichen Bietern nach Maßgabe der geltenden Regeln angefordert. Nachunternehmerleistung, Eignungsleihe und Bietergemeinschaft sind getrennt offenzulegen.

Mindestens eines der beiden Referenzprojekte muss die vom Bieter selbst oder von einem hierfür benannten Eignungsleiher ausgeführte Herstellung vergleichbarer bewehrter Brandwände umfassen. Diese Erfahrung ist wegen der im Rohbaulos enthaltenen tragenden Brandwand mit ihren Bewehrungs- und Anschlussdetails erforderlich. Vergleichbarkeit richtet sich nach der ausgeführten Konstruktion und den maßgeblichen Anschlussarbeiten, nicht nach einem identischen Gebäudetyp, Auftraggeber oder Standort. Wird hierfür fremde Erfahrung genutzt, muss das benannte Unternehmen die betreffenden Brandwandarbeiten tatsächlich ausführen.

Bei Eignungsleihe sind Unternehmen, konkrete Kapazität und tatsächliche Leistungserbringung zu benennen. Die verbindliche Verfügbarkeit muss nachgewiesen werden. Eine erst nach Angebotsschluss neu gewonnene Kapazität ist nicht schon deshalb zulässig, weil der Auftraggeber eine Unterlage nachfordert. Eine bereits erklärte Kapazität und der nachgereichte Beleg ihres Bestands werden getrennt beurteilt.

3. Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste wertbare Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis erteilt. Ein Preisvergleich findet erst auf unveränderter Leistungsbasis statt. Eignungsnachweise werden nicht zusätzlich bepunktet. Ein geringer Preis allein ersetzt weder die Eignung noch die erforderliche Aufklärung auffälliger Preisansätze.

4. Angebotsinhalt

Das Angebot besteht aus dem ausgefüllten Preisblatt, dem Angebotsschreiben, den geforderten Erklärungen und der Übersicht der eingesetzten Unternehmen. Nebenangebote sind in dieser Ausschreibung nicht zugelassen. Änderungen der vorgegebenen Vertragsbedingungen sind offenzulegen und können zum Ausschluss führen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters werden nicht als stillschweigende Änderung akzeptiert. Eine Nachforderung fehlender Unterlagen bleibt nach der geltenden VOB/A-EU zu prüfen; die Vergabestelle entscheidet hier nicht vorab, jede denkbare Lücke nachfordern zu dürfen.

Bauvertrag – Rohbaulos, Entwurf ohne Zuschlag

06.10.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Vertragsentwurf SWB-QH-2026-02

1. Gegenstand und Vertragsgrundlagen

Der Auftraggeber beauftragt den im späteren Zuschlagsschreiben bezeichneten Auftragnehmer mit Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau. Dieser Entwurf enthält noch keine Annahme eines Angebots. Bestandteil des späteren Vertrags werden das ausdrücklich angenommene Angebot, das abschließende Leistungsverzeichnis einschließlich der bekannt gegebenen Berichtigungen, die freigegebenen Vertragspläne und die vollständig zur Verfügung gestellte VOB/B in der vertraglich bezeichneten Fassung. Die konkrete Rangfolge wird bei widersprechenden Leistungsangaben überprüft; eine technisch unklare Leistung wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel nachträglich erweitert.

2. Vergütung und Ausführung

Die Vergütung beruht auf den angebotenen Einheitspreisen und den nachgewiesenen tatsächlich ausgeführten Mengen. Vereinbarte Pauschalpositionen bleiben nach ihrem ausdrücklich beschriebenen Umfang abzurechnen. Der voraussichtliche Beginn ist der 08.02.2027, der vorgesehene Fertigstellungstermin der 31.08.2027. Voraussetzung ist die rechtzeitige Übergabe des Baufelds und der freigegebenen Ausführungsunterlagen. Der Auftragnehmer legt binnen zehn Werktagen nach Zuschlag einen abgestimmten Bauzeitenplan vor. Widersprüche zwischen Terminplan und Vertragsbedingungen werden vor Ausführungsbeginn schriftlich geklärt.

3. Anordnungen und zusätzliche Vergütung

Anordnungen zur Änderung des vertraglichen Leistungsumfangs darf für den Auftraggeber nur die Geschäftsführung oder eine ausdrücklich benannte bevollmächtigte Person treffen. Das Planungsbüro darf technische Erläuterungen geben, besitzt aber keine allgemeine Abschlussvollmacht für vergütungspflichtige Nachträge. Der Auftragnehmer zeigt Leistungsänderungen und ihre absehbaren Preis- und Terminfolgen unverzüglich nachvollziehbar an. Die vergütungsrechtliche Beurteilung folgt der tatsächlich anwendbaren Vertragsgrundlage. Ein technischer Prüfvermerk ersetzt keine Preisvereinbarung. Gesetzliche Rechte werden durch das Fehlen einer vorab abgeschlossenen Preisvereinbarung nicht pauschal ausgeschlossen.

4. Dokumentation, Abrechnung und Abnahme

Aufmaße werden bauteilbezogen mit Planrevision, Datum und Beteiligten festgehalten. Die Unterschrift unter einem Aufmaß bestätigt den dokumentierten Messvorgang und enthält ohne zusätzliche Erklärung kein Anerkenntnis der Anspruchsgrundlage oder des Preises. Abschläge beziehen sich auf nachgewiesene vertragsgemäße Leistungen. Die Schlussrechnung weist den ursprünglichen Vertragsumfang, vereinbarte Änderungen und streitige Positionen getrennt aus. Der Auftraggeber prüft die Rechnung innerhalb der maßgeblichen Frist und bezeichnet Einwendungen konkret. Eine Zahlung ohne nähere Erklärung soll nicht als pauschales Anerkenntnis aller weiteren Forderungen verstanden werden.

Die Abnahme erfolgt nach gemeinsamer Begehung mit Protokoll. Bekannte Mängel und erforderliche Vorbehalte werden bezeichnet; Schlusszahlung und förmliche Abnahme werden nicht gleichgesetzt. Eine

Vertragsstrafe ist in dieser Entwurfsfassung nicht vereinbart. Sicherheiten und Einbehalte dürfen nicht ohne abschließend geprüfte Vereinbarung aus einer anderen Vorlage ergänzt werden.

5. Öffentliche Auftragsänderung

Der Auftraggeber prüft unabhängig von der zivilrechtlichen Vergütung, ob eine geplante Änderung nach Paragraf 132 GWB ohne neues Vergabeverfahren zulässig ist und ob eine Bekanntmachung erforderlich wird. Eine Preisvereinbarung bestätigt nicht automatisch die vergaberechtliche Zulässigkeit. Die Parteien dokumentieren den geänderten Gegenstand, seinen Wert und die konkret tragende Änderungsgrundlage.

Datei: 01-vergabeunterlagen/06_Freigabe_offene_Punkte.eml

Von	Milan Knödler <vergabe@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
An	Friedemann Blechle <planung@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Bitte vor Veröffentlichung: Baugrund und LV-Version

Guten Morgen Friedemann Blechle,

die Geschäftsführung möchte am 19.10.2026 veröffentlichen. Bitte bestätigen Sie bis 9. Oktober nicht nur „LV fertig“, sondern die zugehörige Bauteilliste, den Stand der Tragwerksfreigabe und die Ergebnisse des östlichen Bodenaufschlusses. In U03 stehen Beton und Schalung noch zusammengefasst. Das muss vor dem Versand der endgültigen Fassung nachprüfbar aufgeteilt sein. Die Kalkulation darf nicht auf einem stillschweigend unterstellten unbelasteten Boden beruhen.

Bitte lassen Sie die Nachbarzufahrt aus dem Baustelleneinrichtungsplan heraus, solange uns keine Zustimmung vorliegt. Der Hausmeister kann diese Zustimmung nicht für die Nachbarin erteilen.

Ich habe den Arbeitsstand beigefügt. Die interne Kostenschätzung wird nicht an Bieter verteilt. Bitte senden Sie mir die fehlenden Angaben mit Revisionsnummer; keine stillen Änderungen an der alten Datei.

Viele Grüße
Milan Knödler

OZ	Kurztext	Einheit	Menge	Einheitspreis_netto_ EUR
01.01	Baustelleneinrichtung einschließlich Rückbau	psch	1	
02.01	Aushub getrennt nach Bauabschnitten; Bodenklasse durch Homogenbereiche ersetzt	m3	2300	
02.02	Transport unbelasteten Aushubs zur benannten Annahmestelle	m3	600	
02.03	Tragschicht aus güteüberwachtem Mineralgemisch	m3	450	
03.01	Ortbeton in Gründung, Wänden und Decken nach Bauteilliste	m3	1100	
03.02	Betonstahl liefern, schneiden, biegen und einbauen	kg	150000	
03.03	Schalung einschließlich Aussparungen nach freigegebenem Plan	m2	4200	
04.01	Mauerwerkswände nach Wandtypenliste	m2	850	
04.02	Deckenelemente einschließlich Montage nach Statik	m2	1900	
05.01	Abdichtung erdberührter Bauteile nach Abdichtungskonzept	m2	620	
05.02	Perimeterdämmung mit nachgewiesenen Eigenschaften	m2	500	
06.01	Baulogistik, Gerüste und temporäre Schutzmaßnahmen	psch	1	
06.02	Koordinierte Leitungsdurchführungen nach Durchbruchliste	St	35	
06.03	Fugenabdichtung mit dokumentiertem Systemnachweis	m	60	

OZ	Kurztext	Einheit	Menge	Einheitspreis_netto_ EUR
07.01	Fertigteiltreppen nach freigegebener Treppenliste	St	24	
08.01	Bestands- und Revisionsunterlagen sowie vereinbarte Prüfleistungen	psch	1	

Veröffentlichungs- und Änderungsprotokoll

30.11.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · SWB-QH-2026-02 · Bearbeitung Milan Knödler

1. Veröffentlichung

Der Bekanntmachungsdatensatz wurde am 19.10.2026 um 09:12 Uhr zur Veröffentlichung abgesandt. Die Verfahrensakte verwendet die interne Kennung SWB-QH-2026-02; eine echte TED-Veröffentlichungsnummer ist in diesem Ablageauszug nicht enthalten. Der Versandnachweis und der öffentlich bereitgestellte Wortlaut sind vor einer rechtlichen Fristenbewertung gesondert beizuziehen. Der Arbeitsstand U03 ist als überholt markiert. Die Vergabestelle erhielt am 9. Oktober die ergänzte Planerliste U04; ihr genauer Inhalt und die Übereinstimmung mit dem tatsächlich veröffentlichten Paket sind anhand des Portalexports zu prüfen.

2. Fristen und Unterlagen

Der ursprüngliche Angebotsschluss war 23.11.2026, 10:00 Uhr. Nach Rückfragen zu Transportwegen und Bodenansätzen wurde die Frist auf 30.11.2026, 10:00 Uhr verlängert. Die Berichtigung betrifft die Darstellung der Transportleistung, nicht die Menge der Betonposition. Eine bereits eingereichte Fassung kann bis zum neuen Angebotsschluss zurückgenommen und vollständig ersetzt werden. Das Portal soll die zurückgezogene Datei nicht als zweites wertbares Angebot behandeln.

3. Ablage und Konflikt

In der Planungsablage liegt weiterhin die alte Datei U03. Ein Mitarbeiter hatte diese Datei am 2. November intern weitergeleitet. Im Vergabeportal soll nach Aussage der Sachbearbeitung seit Veröffentlichung U04 gelegen haben. Die Aussage ist anhand der Versions- und Abrufprotokolle zu kontrollieren. Eine nachträglich gefertigte Übersicht darf fehlende damalige Freigaben nicht ersetzen. Das interne Revisionsregister weist beide Fassungen aus und nennt, wer welche Berichtigung freigegeben hat.

Von	Ferdinand Ziegelwerk <angebot@stein-ziegel.example>
An	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
Datum	Wed, 04 Nov 2026 10:08:00 +0100
Betreff	Rückfrage Position 02.02 und Annahmestelle

Sehr geehrte Vergabestelle,

wir bearbeiten SWB-QH-2026-02. Im Preisblatt steht bei Position 02.02 lediglich „Transport unbelasteten Aushubs“. Der Baugrundvermerk spricht dagegen von einer dunklen Auffüllung am östlichen Rand. Welche Untersuchung und welche Annahmestelle sind für die Kalkulation verbindlich? Bitte benennen Sie zudem die zu kalkulierende einfache Transportentfernung. Eine pauschale Bestätigung, sämtliche Entsorgungskosten seien einzurechnen, erlaubt uns keinen vergleichbaren Preis.

Wir bitten um eine für alle Bieter zugängliche Antwort. Falls die Antwort den Leistungsumfang ändert, benötigen wir die geänderte Positionsfassung und ausreichend Zeit für Rückfragen bei den Annahmestellen. Die übrigen Preise sind noch nicht abschließend freigegeben. Bitte bestätigen Sie den Eingang dieser Nachricht über das Portal.

Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Ziegelwerk · Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH

Berichtigung 01 – Transportansatz und neue Angebotsfrist

06.11.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · An alle registrierten Interessenten · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Kalkulation der Position 02.02 ist eine einfache Entfernung von 18 Kilometern zur Annahmestelle Kieshof Nord anzusetzen. Die Vergütung dieser Position umfasst Transport und die im ergänzten Annahmeblatt ausdrücklich bezeichnete Annahme unbelasteten Materials. Die ergänzende Untersuchung vom 9. Oktober unterscheidet den unbelasteten Regelbereich vom östlichen Auffüllungsbereich. Der östliche Bereich wird vor Beginn dieser Rohbauleistung durch einen gesonderten Auftrag behandelt. Seine Entsorgung ist nicht in Position 02.02 einzurechnen. Der Auftragnehmer darf Material nicht ohne Zuordnung und Freigabe abfahren.

Die angebotenen Mengen bleiben unverändert. Für die Kalkulation ist der veröffentlichte Planstand U04 einschließlich dieser Berichtigung maßgeblich. Die intern zirkulierende Arbeitsfassung U03 enthält unvollständige technische Angaben und ist nicht als zusätzliche Leistungsanforderung heranzuziehen. Sollten Ihre heruntergeladenen Dateien hiervon abweichen, benennen Sie bitte die Dateinamen und Abrufzeiten umgehend.

Die Angebotsfrist endet nun am 30.11.2026 um 10:00 Uhr. Die ursprüngliche Frist 23.11.2026 wird ersetzt. Bereits abgegebene Angebote können bis zum neuen Fristende vollständig zurückgenommen und erneut abgegeben werden. Die Bindefrist bleibt zunächst der 31. Januar 2027. Bitte berücksichtigen Sie diese Berichtigung im Angebotsschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Milan Knödler · Vergabestelle

Berichtigung 01 – Transportansatz und neue Angebotsfrist

06.11.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · An alle registrierten Interessenten · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Kalkulation der Position 02.02 ist eine einfache Entfernung von 18 Kilometern zur Annahmestelle Kieshof Nord anzusetzen. Die Vergütung dieser Position umfasst Transport und die im ergänzten Annahmeblatt ausdrücklich bezeichnete Annahme unbelasteten Materials. Die ergänzende Untersuchung vom 9. Oktober unterscheidet den unbelasteten Regelbereich vom östlichen Auffüllungsbereich. Der östliche Bereich wird vor Beginn dieser Rohbauleistung durch einen gesonderten Auftrag behandelt. Seine Entsorgung ist nicht in Position 02.02 einzurechnen. Der Auftragnehmer darf Material nicht ohne Zuordnung und Freigabe abfahren.

Die angebotenen Mengen bleiben unverändert. Für die Kalkulation ist der veröffentlichte Planstand U04 einschließlich dieser Berichtigung maßgeblich. Die intern zirkulierende Arbeitsfassung U03 enthält unvollständige technische Angaben und ist nicht als zusätzliche Leistungsanforderung heranzuziehen. Sollten Ihre heruntergeladenen Dateien hiervon abweichen, benennen Sie bitte die Dateinamen und Abrufzeiten umgehend.

Die Angebotsfrist endet nun am 30.11.2026 um 10:00 Uhr. Die ursprüngliche Frist 23.11.2026 wird ersetzt. Bereits abgegebene Angebote können bis zum neuen Fristende vollständig zurückgenommen und erneut abgegeben werden. Die Bindefrist bleibt zunächst der 31. Januar 2027. Bitte berücksichtigen Sie diese Berichtigung im Angebotsschreiben.

Mit freundlichen Grüßen
Milan Knödler · Vergabestelle

Datei: 02-vergabeverfahren/04_Angebotseingang.csv

Kennung	Unternehmen	Angebot_netto_E UR	Eingang	Fassung	Status
A1	Kunigunde Mörtelbau GmbH	1.775.620,00	2026-11-30 09:42:18	A2	endgültig abgegeben
A2	Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH	1.837.766,70	2026-11-30 09:51:04	A1	endgültig abgegeben
A3	Hugo Zement & Partner GmbH	1.908.791,50	2026-11-30 08:55:31	A1	endgültig abgegeben
A1-alt	Kunigunde Mörtelbau GmbH		2026-11-30 09:21:10	A1	zurückgezogen; kein viertes Angebot

Wertungsvermerk – erster Bearbeitungsstand

08.12.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · SWB-QH-2026-02 · Interne Vergabeakte

1. Eingang und Prüfstand

Zum neuen Angebotsschluss sind drei Angebote eingegangen. Das Angebot von Kunigunde Mörtelbau GmbH lautet über 1.775.620,00 EUR netto. Das Angebot von Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH lautet über 1.837.766,70 EUR netto; das dritte Angebot liegt bei 1.908.791,50 EUR netto. Die Beträge wurden rechnerisch mit den Preisblättern abgeglichen. Rückgezogene Uploads werden nicht als weitere Angebote gezählt. Dokumente zur Herkunft eines Preisbestandteils sind noch keine Zustimmung zur Änderung des eingereichten Preises.

2. Vermerk der Bearbeitung

Mörtelbau benannte im Angebot Maurermeister Rado Knuff GmbH als Eignungsleiher für die Erfahrung mit bewehrten Brandwänden. Das Anschreiben verwies auf eine Verpflichtung vom 20. November; die zugehörige Anlage fehlte im ersten Download der Vergabestelle. Nach Anforderung vom 2. Dezember ging am 4. Dezember die unterschriebene Erklärung ein. Ziegelwerk behauptet, hier sei nachträglich ein neues Unternehmen eingeführt worden. Die ursprüngliche Bieterliste nennt Knuff bereits; die Portaldatei und der genaue Verpflichtungsumfang sind vor abschließender Einordnung abzugleichen.

3. Weiteres Vorgehen

Die Sachbearbeitung empfiehlt vorläufig den Zuschlag an Kunigunde Mörtelbau GmbH. Die Empfehlung ist kein Vertragsschluss. Die Geschäftsführung verlangt vor Versand der endgültigen Entscheidung eine nachvollziehbare Prüfung der offenen Frage. Die Wertungstabelle und die vertraulichen Bieterunterlagen werden ausschließlich der Vergabestelle und ihrer beauftragten Rechtsberatung zugänglich gemacht. Einem Bieter wird nicht ohne gesonderte Prüfung die vollständige Kalkulation des Konkurrenten überlassen.

Milan Knödler

Information über die beabsichtigte Zuschlagserteilung

08.12.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Quittenhof 6, 33602 Bielefeld

An Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH · Geschäftsführung Ferdinand Ziegelwerk

08.12.2026 · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, den Zuschlag für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau an Kunigunde Mörtelbau GmbH zu erteilen. Ihr Angebot wird nicht berücksichtigt. Ihr wertbarer Angebotspreis beträgt 1.837.766,70 EUR netto und liegt über dem wertbaren Preis des vorgesehenen Zuschlagsempfängers von 1.775.620,00 EUR netto. Die Vergabestelle hält dessen Eignung nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen für nachgewiesen.

Die elektronische Absendung dieses Schreibens ist für heute vorgesehen. Der früheste nach der Wartefrist vorgesehene Vertragsschluss ist der 19.12.2026. Ein Zuschlag erfolgt nicht, solange ein anderweitiges gesetzliches Zuschlagsverbot oder eine entgegenstehende gerichtliche Anordnung besteht. Fragen und Einwendungen sind unter Angabe der Verfahrenskennung über den Kommunikationsbereich an uns zu richten.

Mit freundlichen Grüßen
Milan Knödler

Information über die beabsichtigte Zuschlagserteilung

08.12.2026

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Quittenhof 6, 33602 Bielefeld

An Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH · Geschäftsführung Ferdinand Ziegelwerk

08.12.2026 · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, den Zuschlag für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau an Kunigunde Mörtelbau GmbH zu erteilen. Ihr Angebot wird nicht berücksichtigt. Ihr wertbarer Angebotspreis beträgt 1.837.766,70 EUR netto und liegt über dem wertbaren Preis des vorgesehenen Zuschlagsempfängers von 1.775.620,00 EUR netto. Die Vergabestelle hält dessen Eignung nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen für nachgewiesen.

Die elektronische Absendung dieses Schreibens ist für heute vorgesehen. Der früheste nach der Wartefrist vorgesehene Vertragsschluss ist der 19.12.2026. Ein Zuschlag erfolgt nicht, solange ein anderweitiges gesetzliches Zuschlagsverbot oder eine entgegenstehende gerichtliche Anordnung besteht. Fragen und Einwendungen sind unter Angabe der Verfahrenskennung über den Kommunikationsbereich an uns zu richten.

Mit freundlichen Grüßen
Milan Knödler

Geschäftsführungsnotiz zur Angebotsfreigabe

18.11.2026

Kunigunde Mörtelbau GmbH · Geschäftsführung Kunigunde Mörtel

1. Kapazität und Kostenbasis

Wir wollen Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau anbieten. Das Team kann ab 08.02.2027 eingesetzt werden, sofern das noch laufende Hallenprojekt planmäßig abschließt. Der Polier hat bislang nur einen Wochenüberblick geschickt; eine schriftliche Personaldisposition für die ersten acht Wochen fehlt noch. Die Preisansätze beruhen auf den angefragten Lieferpreisen und den kalkulierten Stunden. Das interne Kalkulationsblatt wird nicht als Bestandteil unseres Angebots eingereicht. Die Verhandlungsuntergrenze bleibt ebenfalls intern.

2. Freigabefragen

Ich gebe ein Angebot nur auf Grundlage der veröffentlichten Berichtigung 01 frei. Die Mehrkosten eines vom Auftraggeber später geänderten Bauwerks werden nicht vorsorglich als unbestimmter Risikozuschlag in jede Position aufgenommen. Wir müssen aber die eindeutig beschriebenen Schutz-, Koordinations- und Vorhalteleistungen vollständig kalkulieren. Die Brandwandreferenz wird durch Knuff bereitgestellt. Vor Abgabe ist zu prüfen, ob dessen Verpflichtung die konkrete Leistung und das tatsächlich eingesetzte Personal umfasst. Eine bloße Liste befreundeter Firmen reicht nicht.

3. Abgabe und Vertretung

Das Angebot darf erst nach meinem Abgleich von Preisblatt, Nachunternehmerangaben und Terminbindung hochgeladen werden. Es ist mit der vorgesehenen Vertretungsangabe abzugeben. Eine abweichende Vertragsfassung mit unseren allgemeinen Einkaufsbedingungen wird nicht beigelegt. Der Sachbearbeiter speichert die Eingangsbestätigung und prüft, ob die vollständige letzte Fassung tatsächlich vor 30.11.2026 um 10:00 Uhr eingegangen ist. Ein erfolgreicher Dateiupload allein beweist noch nicht die fristgerechte endgültige Abgabe.

1. Angebotskalkulation

16 Wohnungen am Quittenhof, Bielefeld · SWB-QH-2026-02

Kunigunde Mörtelbau GmbH

Angebotsstand 29.11.2026 · Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau

Beträge in EUR · Berechnungsgrundlagen siehe Quellen

Gelb / blaue Schrift: Eingaben. Schwarz: Formeln. Leer ist „n.a.“, null ist 0,00.

Angebot netto	1,775,620.00
Angebot brutto	2,112,987.80

1.1 Preisblatt U04 mit Berichtigung 01

OZ	Leistung	Einh.	Menge	EP netto	Betrag netto
01.01	Baustelleneinrichtung einschließlich Rückbau	psch	1.00	85,000.00	85,000.00
02.01	Aushub getrennt nach Bauabschnitten; Bodenklasse durch Homogenbereiche ersetzt	m3	2,300.00	32.00	73,600.00
02.02	Transport unbelasteten Aushubs zur benannten Annahmestelle	m3	600.00	26.00	15,600.00
02.03	Tragschicht aus güteüberwachtem Mineralgemisch	m3	450.00	130.00	58,500.00
03.01	Ortbeton in Gründung, Wänden und Decken nach Bauteilliste	m3	1,100.00	250.00	275,000.00
03.02	Betonstahl liefern, schneiden, biegen und einbauen	kg	150,000.00	2.40	360,000.00
03.03	Schalung einschließlich Aussparungen nach freigegebenem Plan	m2	4,200.00	70.00	294,000.00
04.01	Mauerwerkswände nach Wandtypenliste	m2	850.00	180.00	153,000.00
04.02	Deckenelemente einschließlich Montage nach Statik	m2	1,900.00	87.00	165,300.00
05.01	Abdichtung erdberührter Bauteile nach Abdichtungskonzept	m2	620.00	82.00	50,840.00
05.02	Perimeterdämmung mit nachgewiesenen Eigenschaften	m2	500.00	60.00	30,000.00
06.01	Baulogistik, Gerüste und temporäre Schutzmaßnahmen	psch	1.00	135,000.00	135,000.00
06.02	Koordinierte Leitungsdurchführungen nach Durchbruchliste	St	35.00	140.00	4,900.00
06.03	Fugenabdichtung mit dokumentiertem Systemnachweis	m	60.00	72.00	4,320.00
07.01	Fertigteiltreppen nach freigegebener Treppenliste	St	24.00	940.00	22,560.00
08.01	Bestands- und Revisionsunterlagen sowie vereinbarte Prüfleistungen	psch	1.00	48,000.00	48,000.00

Umsatzsteuersatz	19.0%
Summe netto	1,775,620.00
Umsatzsteuer	337,367.80
Summe brutto	2,112,987.80

1.2 Quellen

OZ / Mengen: 01-vergabeunterlagen/07_Mengen_Preisblatt.csv.

Einheitspreise: eigene Kalkulation; gelb markierte Eingaben.

Transportansatz: 02-vergabeverfahren/03_Berichtigung_01.docx.

Erklärung zur Eignung und zu eingesetzten Unternehmen

20.11.2026

Kunigunde Mörtelbau GmbH · SWB-QH-2026-02

1. Eigene Leistung

Wir übernehmen die Rohbaukoordination, Betonarbeiten und die Baustellenleitung. Die Kalkulation beruht auf eigenen Fachkräften für Schalung und Betonage sowie den im Angebot bezeichneten Nachunternehmerleistungen. Unsere Referenzliste umfasst den Rohbau eines Verwaltungsgebäudes 2023 und eines Pflegezentrums 2025. Für beide Vorhaben benennen wir den jeweiligen Bauherrnkontakt und den tatsächlich selbst erbrachten Leistungsanteil. Die Namen der eingesetzten Bauleiter werden nur soweit verlangt und datenschutzrechtlich erforderlich übermittelt.

Die von uns selbst ausgeführten Anteile dieser beiden Vorhaben enthalten keine mit der ausgeschriebenen Konstruktion vergleichbaren bewehrten Brandwände. Für diese ausdrücklich verlangte Erfahrung berufen wir uns daher auf die nachfolgend benannte Knuff-Kapazität. Unsere eigenen Referenzen allein sollen die ergänzende Brandwandanforderung nicht als erfüllt darstellen.

2. Unternehmen und Verfügbarkeit

Für die Erfahrung mit den bewehrten Brandwänden nehmen wir die Kapazität der Maurermeister Rado Knuff GmbH in Anspruch. Knuff soll die betreffenden Brandwandarbeiten tatsächlich ausführen. In der für unser Angebot vorgesehenen Unternehmensliste ist diese Gesellschaft namentlich genannt. Die Geschäftsführung von Knuff erklärte heute, am 20. November, schriftlich, Personal und Erfahrung für die bezeichnete Leistung im Ausführungszeitraum zur Verfügung zu stellen. Die unterschriebene Verpflichtung liegt unserer Angebotsbearbeitung vor und ist als gesonderte Anlage für die Abgabe vorgesehen. Diese Erklärung bestätigt keine bereits erfolgte Portalabgabe.

3. Erklärung der Geschäftsführung

Wir erklären nach Prüfung der derzeit verfügbaren Unternehmensunterlagen, dass uns keine nicht offengelegten einschlägigen zwingenden Ausschlussgründe bekannt sind. Behördliche Auskünfte oder Registerauszüge werden dadurch nicht vorweggenommen. Änderungen der benannten Unternehmen oder ihrer Kapazitäten werden wir unverzüglich offenlegen und nicht stillschweigend durch andere Unternehmen ersetzen. Die Erklärung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Vergabe; sie ist keine pauschale Erklärung für fremde Unternehmen.

Kunigunde Mörtel, Geschäftsführung

Verpflichtung zur Bereitstellung von Kapazitäten und zur eigenen Leistungserbringung

20.11.2026

Maurermeister Rado Knuff GmbH · Geschäftsführung

An Kunigunde Mörtelbau GmbH · Für das Vergabeverfahren SWB-QH-2026-02 des Auftraggebers
Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH

1. Bereitgestellte Kapazität

Wir verpflichten uns gegenüber Kunigunde Mörtelbau GmbH, unsere Erfahrung mit bewehrten Brandwänden und die für die bezeichneten Brandwandarbeiten erforderlichen fachkundigen Beschäftigten für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau bereitzustellen. Die Verpflichtung bezieht sich auf die im Angebot bezeichneten Brandwandarbeiten und den ausgeschriebenen Ausführungszeitraum vom 08.02.2027 bis zum 31.08.2027. Sie ist für den Fall der Zuschlagserteilung an Kunigunde Mörtelbau GmbH verbindlich und steht nicht unter dem Vorbehalt einer späteren unverbindlichen Kapazitätsentscheidung.

2. Eigene Leistungserbringung

Wir werden die Brandwandarbeiten, für die unsere berufliche Erfahrung in Anspruch genommen wird, mit unserem hierfür vorgesehenen Personal tatsächlich selbst ausführen. Die Überlassung einer bloßen Unternehmensreferenz ohne entsprechende Leistungserbringung ist nicht Gegenstand dieser Erklärung. Die Rohbaukoordination und die weiteren im Angebot als eigene Leistung bezeichneten Arbeiten verbleiben bei Kunigunde Mörtelbau GmbH. Eine Änderung dieser Abgrenzung oder ein Ersatzunternehmen werden nicht durch diese Erklärung zugelassen.

3. Nachweise und Vertretung

Die konkreten Referenzangaben, deren Vergleichbarkeit und die zum Einsatz vorgesehenen Kapazitäten sind anhand der gesonderten Referenz- und Personaldokumentation zu prüfen. Diese Verpflichtung ersetzt weder deren sachliche Prüfung noch die Prüfung etwaiger Ausschlussgründe unseres Unternehmens. Rückfragen zur Bindung und Verfügbarkeit können unmittelbar an unsere Geschäftsführung gerichtet werden. Die vorliegende Erklärung ist am 20. November 2026 durch unsere Geschäftsführung abgegeben; die Angebotsbearbeitung hat den Nachweis der Vertretungsbefugnis und die unterschriebene Ursprungsfassung aufzubewahren.

Geschäftsführung Maurermeister Rado Knuff GmbH

Angebot für das Rohbaulos

29.11.2026

Kunigunde Mörtelbau GmbH

An Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Vergabestelle · Quittenhof 6, 33602 Bielefeld

29.11.2026 · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bieten Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau zu den Einheitspreisen des beigegeführten Preisblatts an. Die rechnerische Angebotssumme beträgt 1.775.620,00 EUR netto, zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Das Angebot berücksichtigt die Berichtigung 01 vom 6. November und den darin bezeichneten Leistungsstand. Nebenangebote geben wir nicht ab. Die in den Vergabeunterlagen vorgegebenen Ausführungsfristen werden angeboten; die dort geregelten Voraussetzungen für Plan- und Baufeldübergabe bleiben maßgeblich.

Wir halten uns bis zum 31. Januar 2027 an dieses Angebot gebunden. Eine Verlängerung der Bindefrist bedarf unserer ausdrücklichen Erklärung; sie wird nicht aus bloßem Schweigen abgeleitet. Die Erklärung zu eigenen und fremden Kapazitäten ist Bestandteil des Angebots. Die Unternehmensliste benennt die Maurermeister Rado Knuff GmbH für die tatsächlich von ihr auszuführenden Brandwandarbeiten.

Unsere interne Urkalkulation ist nicht Bestandteil der allgemeinen Angebotsunterlagen. Soweit eine gesonderte Hinterlegung wirksam vereinbart wird, erfolgt sie nach den dort beschriebenen Regeln. Wir fügen keine abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei. Fragen zu diesem Angebot richten Sie bitte über den vorgegebenen Kommunikationsweg an unsere Vergabebearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Mörtel

Von	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
An	Kunigunde Mörtelbau GmbH <angebot@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld-bau.example>
Datum	Wed, 02 Dec 2026 10:10:00 +0100
Betreff	Anforderung ergänzender Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Prüfung Ihres Angebots SWB-QH-2026-02 ist folgende Frage offen geblieben: Bitte legen Sie die in Ihrer ursprünglichen Unternehmensliste bezeichnete Verpflichtung der Maurermeister Rado Knuff GmbH vom 20. November vor. Die Anforderung bezieht sich ausschließlich auf die schon benannte Kapazität. Eine erstmalige Benennung eines anderen Unternehmens ist damit nicht angefordert.

Wir setzen hierfür eine Frist bis 7. Dezember 2026, 12:00 Uhr. Falls sich aus Ihrer Antwort eine Änderung des ursprünglichen Angebots ergibt, kennzeichnen Sie diese ausdrücklich. Die Vergabestelle wird selbst prüfen, ob und in welchem Umfang die Ergänzung berücksichtigt werden darf. Eine Aufforderung ist keine Zusicherung der Zuschlagsfähigkeit.

Mit freundlichen Grüßen
Milan Knödler

Von	Kunigunde Mörtelbau GmbH <angebot@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld-bau.example>
An	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
Datum	Fri, 04 Dec 2026 11:20:00 +0100
Betreff	Antwort auf Ihre Anforderung – unveränderter Angebotspreis

Sehr geehrter Herr Knödler,

die beigefügte Verpflichtung bestätigt die vor Angebotsschluss erklärte Verfügbarkeit der Knuff-Kapazität. Das Unternehmen, seine Aufgabe und die Verantwortlichkeit für die Brandwandarbeiten bleiben unverändert. Wir reichen keinen neuen Eignungsleiher und keine neue Referenz ein. Die Vergabestelle kann die Angaben unmittelbar bei der Geschäftsführung von Knuff überprüfen. Dass die Anlage beim ersten Upload fehlte, räumen wir ein.

Unser Angebotspreis bleibt bei 1.775.620,00 EUR netto. Die Erläuterung enthält weder einen Nachlass noch eine Änderung der angebotenen Leistung. Bitte bestätigen Sie den Eingang über das Portal. Für eine Rückfrage zur konkret bezeichneten Unterlage stehen wir heute bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Mörtel

Von	Ferdinand Ziegelwerk <geschaeftsfuehrung@stein-ziegel.example>
An	Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter <post@baukanzlei.example>
Datum	Thu, 10 Dec 2026 08:30:00 +0100
Betreff	Bitte Zuschlag verhindern und Aktenlage prüfen

Sehr geehrte Kanzlei,

wir beauftragen Sie für Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH mit der Prüfung und erforderlichen Wahrung unserer Rechte im Verfahren SWB-QH-2026-02. Die Vorabinformation ist bei uns am 08.12.2026 elektronisch eingegangen. Wir haben gehört, dass Mörtelbau nachträglich eine fremde Brandwandreferenz nachgereicht haben soll. Uns fehlt der ursprüngliche Angebotsinhalt; wir können bisher nicht unterscheiden, ob nur ein Beleg fehlte oder eine neue Kapazität eingeführt wurde.

Bitte formulieren Sie zunächst die konkrete Beanstandung und klären Sie, bis wann welche Schritte erforderlich sind. Wir möchten den Auftrag weiterhin ausführen und können unser Angebot bis zum 31. Januar halten. Eine Nachprüfung soll vorbereitet werden, falls keine rechtzeitige Abhilfe erfolgt. Bitte stimmen Sie eine tatsächliche Einreichung und die damit verbundenen Kosten vorher mit uns ab. Wir erlauben keine Weitergabe unserer vollständigen Kalkulation an Wettbewerber.

Mit freundlichen Grüßen
Ferdinand Ziegelwerk

Rüge des angekündigten Zuschlags – Entwurf

10.12.2026

Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter · Baukanzlei · Im Auftrag von Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH

An Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Vergabestelle · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens unserer Mandantin rügen wir die beabsichtigte Zuschlagserteilung. Es bestehen konkrete Zweifel an der ordnungsgemäßen Eignungsprüfung des vorgesehenen Zuschlagsempfängers. Nach der uns vorliegenden Information soll die Brandwandkapazität erst im Zuge einer Nachforderung belegt worden sein. Wir behaupten nicht ohne Aktenkenntnis, jedes nachgereichte Dokument sei unzulässig. Entscheidend ist, ob die konkrete fremde Kapazität bereits rechtzeitig benannt und tatsächlich verfügbar war oder nach Angebotsschluss erstmals in das Angebot eingeführt wurde.

Wir bitten um Überprüfung anhand der ursprünglichen Angebote und der veröffentlichten Bedingungen sowie um eine nachvollziehbare Antwort. Die Prüfung darf nicht durch nachträglich angepasste Vergabevermerke ersetzt werden. Unsere Mandantin verlangt die Wahrung ihrer Rechte aus Paragraph 97 Absatz 6 GWB und eine transparente, gleiche Behandlung. Im Falle erforderlicher Korrektur ist das Verfahren in den rechtmäßigen Stand zurückzusetzen; ein Anspruch auf unmittelbare Auftragserteilung wird mit dieser Rüge nicht behauptet.

Bitte teilen Sie uns vor dem angekündigten frühesten Zuschlagstermin mit, ob Sie abhelfen. Die Rüge selbst begründet kein allgemeines automatisches Zuschlagsverbot. Gerade deshalb benötigen wir eine rechtzeitige Erklärung und werden bei ausbleibender Abhilfe den erforderlichen Rechtsschutz prüfen. Die Rüge wird nach dokumentierter Kenntnis am 10.12.2026 erhoben. Den Zugang sichern wir gesondert über den Kommunikationsbereich.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter

Rüge des angekündigten Zuschlags – Entwurf

10.12.2026

Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter · Baukanzlei · Im Auftrag von Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH

An Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Vergabestelle · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens unserer Mandantin rügen wir die beabsichtigte Zuschlagserteilung. Es bestehen konkrete Zweifel an der ordnungsgemäßen Eignungsprüfung des vorgesehenen Zuschlagsempfängers. Nach der uns vorliegenden Information soll die Brandwandkapazität erst im Zuge einer Nachforderung belegt worden sein. Wir behaupten nicht ohne Aktenkenntnis, jedes nachgereichte Dokument sei unzulässig. Entscheidend ist, ob die konkrete fremde Kapazität bereits rechtzeitig benannt und tatsächlich verfügbar war oder nach Angebotsschluss erstmals in das Angebot eingeführt wurde.

Wir bitten um Überprüfung anhand der ursprünglichen Angebote und der veröffentlichten Bedingungen sowie um eine nachvollziehbare Antwort. Die Prüfung darf nicht durch nachträglich angepasste Vergabevermerke ersetzt werden. Unsere Mandantin verlangt die Wahrung ihrer Rechte aus Paragraph 97 Absatz 6 GWB und eine transparente, gleiche Behandlung. Im Falle erforderlicher Korrektur ist das Verfahren in den rechtmäßigen Stand zurückzusetzen; ein Anspruch auf unmittelbare Auftragserteilung wird mit dieser Rüge nicht behauptet.

Bitte teilen Sie uns vor dem angekündigten frühesten Zuschlagstermin mit, ob Sie abhelfen. Die Rüge selbst begründet kein allgemeines automatisches Zuschlagsverbot. Gerade deshalb benötigen wir eine rechtzeitige Erklärung und werden bei ausbleibender Abhilfe den erforderlichen Rechtsschutz prüfen. Die Rüge wird nach dokumentierter Kenntnis am 10.12.2026 erhoben. Den Zugang sichern wir gesondert über den Kommunikationsbereich.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter

Von	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
An	Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter <post@baukanzlei.example>
Datum	Fri, 11 Dec 2026 14:05:00 +0100
Betreff	Ihre Beanstandung im Verfahren SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir helfen Ihrer Rüge vom 10.12.2026 derzeit nicht ab. Nach Auffassung unserer Bearbeitung war Knuff bereits im Angebot benannt. Die Ergänzung betrifft deshalb einen fehlenden Beleg. Wir werden die Uploadhistorie und den genauen Inhalt der Verpflichtung noch einmal abgleichen. Ihre pauschale Annahme, jedes Nachreichen sei ein neues Angebot, teilen wir nicht.

Der angekündigte Zuschlag bleibt vorgesehen. Dies ist die ausdrückliche Mitteilung unserer derzeitigen Nichtabhilfe. Ob weitere gesetzliche Hindernisse bestehen, wird vor einer Zuschlagserteilung gesondert geprüft. Bitte richten Sie weitere Nachrichten über den Verfahrenszugang an uns. Die Bereitstellung dieser Nachricht ist am heutigen Tag protokolliert; die Kenntnisnahme wurde um 14:12 Uhr bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen
Milan Knödler

Nachprüfungsantrag – Arbeitsentwurf der Bevollmächtigten

14.12.2026

An die Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung Ferdinand Ziegelwerk, Antragstellerin,
gegen Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH, Quittenhof 6, 33602 Bielefeld, vertreten durch Edeltraud Rumpel, Antragsgegnerin.

Verfahren SWB-QH-2026-02 · Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau · Bearbeitungsstand 14.12.2026

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt, der Antragsgegnerin die Zuschlagserteilung auf der Grundlage der beanstandeten Wertung zu untersagen und sie zu verpflichten, die Prüfung und Wertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen. Sie beantragt ferner die Einsicht in die zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlichen Teile der Vergabeakte unter Schutz berechtigter Geschäftsgeheimnisse sowie die Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Antragsgegnerin. Die notwendige Hinzuziehung der Bevollmächtigten soll festgestellt werden. Eine unmittelbare Erteilung des Auftrags wird nicht beantragt.

2. Interesse am Auftrag und Verfahrensstand

Die Antragstellerin hat ein fristgerechtes Angebot zu 1.837.766,70 EUR netto abgegeben und hält an ihrem Interesse am Auftrag fest. Die Antragsgegnerin beabsichtigt laut Vorabinformation vom 08.12.2026 den Zuschlag an Kunigunde Mörtelbau GmbH. Der Gesamtbauwert beträgt nach den Projektunterlagen 8.400.000,00 EUR netto. Dass der betrachtete Vertrag ein einzelnes Los betrifft, lässt die erforderliche Gesamtbetrachtung des Bauvorhabens nicht entfallen. Die Einordnung der kommunal beherrschten Gesellschaft nach Paragraph 99 Nummer 2 GWB ist anhand ihrer öffentlichen Aufgabe und der Organisationsunterlagen zu belegen.

Die Antragstellerin erfuhr von dem gerügten Umstand am 08.12.2026. Ihre Rüge vom 10.12.2026 und die ausdrückliche Nichtabhilfe vom 11.12.2026 sind beigelegt. Der Entwurf wird vor dem angekündigten Vertragsschluss und innerhalb von 15 Kalendertagen nach Zugang der Nichtabhilfe erstellt. Vor tatsächlicher Einreichung sind Zugangsnachweise und ein zwischenzeitlicher Zuschlag erneut zu prüfen. Eine reine Absendung der Rüge wird nicht mit ihrem Eingang gleichgesetzt.

3. Beanstandeter Vergabeverstoß

Zu klären ist, ob die Antragsgegnerin lediglich einen fehlenden Nachweis einer schon benannten und verfügbaren Kapazität ergänzt oder ein nachträglich verändertes Angebot zugelassen hat. Eine Aufklärung darf nicht tatsächlich zur Einreichung eines neuen Angebots führen. Dazu EuGH, Urteil vom 11. Mai 2017 – C-131/16, Archus und Gama, Rn. 27–37 (ECLI:EU:C:2017:358; amtlicher Volltext <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0131>). Der Ausgangsfall betrifft eine Sektorenvergabe und entscheidet nicht pauschal die Nachforderungsfrage dieses Rohbaufauftrags. Hier sind die Voraussetzungen der geltenden VOB/A-EU, insbesondere die Unterscheidung von bereits vorhandenem Nachweis und neu geschaffenem Angebotsinhalt, konkret anzuwenden. Die Antragstellerin muss die Behauptung eines erstmaligen Kapazitätswechsels anhand der einzusehenden Akte erhärten oder korrigieren.

4. Drohender Schaden und Akteneinsicht

Der beanstandete Vorgang kann die Zuschlagschance unserer Mandantin beeinträchtigen. Die Antragstellerin liegt preislich hinter dem vorgesehenen Zuschlagsempfänger. Fehlt diesem eine rechtzeitig vorhandene und erforderliche Kapazität, kann dies ihre eigene Chance verbessern. Ist dagegen nur ein zulässig nachforderbarer Beleg ergänzt worden, trägt diese Beanstandung nicht. Der Antrag stellt die ungeklärte Alternative ausdrücklich dar.

Die begehrte Akteneinsicht beschränkt sich auf die entscheidungserheblichen Verfahrens- und Wertungsunterlagen. Die Urkalkulation anderer Bieter wird nicht pauschal verlangt. Geheimnisschutz und wirksamer Rechtsschutz sind für die jeweilige Information abzuwägen; eine vollständige Schwärzung aller tragenden Gründe bedarf einer konkreten Rechtfertigung. EuGH, Urteil vom 17. November 2022 – C-54/21, Antea Polska (ECLI:EU:C:2022:888; amtlicher Volltext <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0054>), betrifft diese Abwägung, ersetzt aber nicht die Anwendung von Paragraph 165 GWB.

5. Zuschlagssicherung und Anlagen

Wir bitten um unverzügliche Information der Antragsgegnerin über den Antrag nach Paragraph 169 Absatz 1 GWB. Erst die gesetzlich vorgesehene Information durch die Vergabekammer löst das dort geregelte Zuschlagsverbot aus. Der nach dem 1. Juli 2026 begonnene Vorgang ist unter Beachtung des Übergangsrechts zu behandeln. Bei einem Obsiegen der Antragsgegnerin vor der Vergabekammer endet das Verbot in der aktuellen Fassung bereits mit Bekanntgabe der Entscheidung; eine anschließende Beschwerde gegen die Ablehnung hat nicht automatisch aufschiebende Wirkung. Erforderliche weitere Eilmaßnahmen wären deshalb unverzüglich gesondert zu prüfen.

Anlage A1: Teilnahmebedingungen, 01-vergabeunterlagen/04_Teilnahme_und_Wertung.docx.

Anlage A2: Vorabinformation, 02-vergabeverfahren/06_Vorabinformation.pdf.

Anlage A3: Rüge, 04-rechtsschutz/02_Ruege_Entwurf.pdf.

Anlage A4: Nichtabhilfe, 04-rechtsschutz/03_Nichtabhilfe.eml.

Die bisherige Anlage A1 ist nur die interne Ausgangsfassung. Vor Einreichung muss die tatsächlich veröffentlichte Endfassung beigelegt und ihr Inhalt abgeglichen werden. Die Entwurfsanlagen dürfen nicht als vollständiger Zustellungsnachweis bezeichnet werden.

Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter

Kanzleiaktennotiz – Abhilfe, Offenlegung und Rücknahme

06.01.2027

Rechtsanwalt Cem Wunibald Schlotter · Mandat Ferdi Ziegelwerk Bau GmbH · SWB-QH-2026-02

1. Verfahrensmitteilungen

Nach unserem Kanzleiverlauf wurde der Antrag am 14.12.2026 übermittelt. Die Information der Antragsgegnerin durch die Vergabekammer wurde am 15.12.2026 bestätigt. Dieser Vermerk dokumentiert den Arbeitsablauf der Kanzlei; er ist weder ein gerichtlicher Beschluss noch ein amtlicher Eingangsbeleg. Die Originalübermittlungsnachweise sind in der elektronischen Ausgangsakte zu prüfen. Ein Zuschlag wurde uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet.

2. Erklärung der Vergabestelle

Die Vergabestelle legte die ursprüngliche Unternehmensliste in geschwärzter Form vor. Sie enthält Knuff bereits vor Ablauf der Angebotsfrist. Die am 4. Dezember nachgereichte Verpflichtung verweist auf den am 20. November erklärten Leistungsumfang. Die Mandantin verlangte noch die Prüfung, ob die benannte Erfahrung tatsächlich der zu erbringenden Brandwandleistung zugeordnet ist. Die Vergabestelle sagte eine dokumentierte Ergänzung der Eignungsprüfung zu, ohne neue Kapazitäten zuzulassen.

3. Auftrag der Mandantin

Die Mandantin stimmte am 06.01.2027 nach Besprechung der dokumentierten Abhilfe einer Rücknahme des laufenden Nachprüfungsantrags zu. Damit wird keine bestimmte Kostenentscheidung der Vergabekammer behauptet. Gebühren, notwendige Aufwendungen und die Erledigungs- oder Rücknahmefolgen sind anhand der tatsächlichen Verfahrensentscheidung abzurechnen. Es bleibt bei der Forderung, vor einem späteren Zuschlag eine neue, zutreffend begründete Vorabinformation zu erhalten. Etwaige neue selbstständige Verstöße sind gesondert nach Kenntnis und Fristauslöser zu prüfen.

Die Akte enthält keine fingierte gerichtliche Entscheidung. Für eine erneute Bearbeitung im früheren Stadium darf der spätere Ausgang nicht als damals bereits bekannte Tatsache verwendet werden.

Zuschlag und verbindlicher Vertragsstand

25.01.2027

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Quittenhof 6, 33602 Bielefeld

An Kunigunde Mörtelbau GmbH · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Ihr weiterhin bindendes Angebot für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau zu 1.775.620,00 EUR netto an. Vertragsgrundlage ist die abschließende veröffentlichte Leistungsfassung U04 mit Berichtigung 01, Ihr unverändertes Preisblatt und die im Angebot bezeichneten Vertragsbedingungen. Der ursprüngliche vorbereitende Stand U03 ist keine zusätzliche Leistungsvorgabe. Die VOB/B wurde mit dem vollständigen Vergabepaket bereitgestellt und nach der im Vertrag bezeichneten Fassung vereinbart. Die Einbeziehung und etwaige Abweichungen sind bei einer konkreten Rechtsfrage am vollständigen Vertrag nachzuvollziehen.

Die neue Vorabinformation wurde nach dokumentierter Korrektur der Prüfung am 12.01.2027 elektronisch abgesandt. Die Vergabestelle hat vor diesem Zuschlag den Ablauf der Wartefrist und das Fehlen einer fortbestehenden Zuschlagssperre geprüft. Der frühere vorgesehene Zuschlagstermin wurde nicht genutzt. Die aktualisierte Budgetfreigabe bestätigt das unveränderte Rohbaulos und lässt die Mittel für die getrennten Ausbaugewerke unberührt.

Der Ausführungsbeginn ist 08.02.2027; die Fertigstellung des Loses ist für 31.08.2027 vereinbart. Bitte legen Sie den Bauzeitenplan und die benannte Baustellenleitung fristgerecht vor. Friedemann Blechle koordiniert fachlich, besitzt aber keine allgemeine Vollmacht zur Beauftragung vergütungspflichtiger Änderungen. Solche Erklärungen sind an die Geschäftsführung zu richten. Die Unterzeichnung eines Aufmaßes bestätigt ohne weitere Erklärung weder Preis noch Anspruchsgrund.

Mit freundlichen Grüßen

Edeltraud Rumpel, Geschäftsführung

Zuschlag und verbindlicher Vertragsstand

25.01.2027

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Quittenhof 6, 33602 Bielefeld

An Kunigunde Mörtelbau GmbH · SWB-QH-2026-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Ihr weiterhin bindendes Angebot für Los 01 – Erdarbeiten und Rohbau zu 1.775.620,00 EUR netto an. Vertragsgrundlage ist die abschließende veröffentlichte Leistungsfassung U04 mit Berichtigung 01, Ihr unverändertes Preisblatt und die im Angebot bezeichneten Vertragsbedingungen. Der ursprüngliche vorbereitende Stand U03 ist keine zusätzliche Leistungsvorgabe. Die VOB/B wurde mit dem vollständigen Vergabepaket bereitgestellt und nach der im Vertrag bezeichneten Fassung vereinbart. Die Einbeziehung und etwaige Abweichungen sind bei einer konkreten Rechtsfrage am vollständigen Vertrag nachzuvollziehen.

Die neue Vorabinformation wurde nach dokumentierter Korrektur der Prüfung am 12.01.2027 elektronisch abgesandt. Die Vergabestelle hat vor diesem Zuschlag den Ablauf der Wartefrist und das Fehlen einer fortbestehenden Zuschlagssperre geprüft. Der frühere vorgesehene Zuschlagstermin wurde nicht genutzt. Die aktualisierte Budgetfreigabe bestätigt das unveränderte Rohbaulos und lässt die Mittel für die getrennten Ausbaugewerke unberührt.

Der Ausführungsbeginn ist 08.02.2027; die Fertigstellung des Loses ist für 31.08.2027 vereinbart. Bitte legen Sie den Bauzeitenplan und die benannte Baustellenleitung fristgerecht vor. Friedemann Blechle koordiniert fachlich, besitzt aber keine allgemeine Vollmacht zur Beauftragung vergütungspflichtiger Änderungen. Solche Erklärungen sind an die Geschäftsführung zu richten. Die Unterzeichnung eines Aufmaßes bestätigt ohne weitere Erklärung weder Preis noch Anspruchsgrund.

Mit freundlichen Grüßen

Edeltraud Rumpel, Geschäftsführung

Von	Geschäftsführung <leitung@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
An	Kunigunde Mörtelbau GmbH <bauleitung@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld-bau.example>
Datum	Fri, 05 Mar 2027 09:40:00 +0100
Betreff	Anordnung Planrevision P07 – gesonderte Kostenaufstellung

Sehr geehrte Frau Mörtel,

wir ordnen die geänderte Ausführung der Brandwand zwischen Treppenhaus und Gebäudeflügel gemäß geprüfter Revision P07 an. Gegenüber dem Vertragsstand sind 140 Quadratmeter Mauerwerk, 44 Kubikmeter Beton und 8.000 Kilogramm Betonstahl zusätzlich vorgesehen. Der Brandschutzplaner hat die Änderung am 2. März freigegeben. Die Entscheidung ist keine bloße Bitte des Bauleiters, sondern wird hier namens der Geschäftsführung erklärt.

Bitte legen Sie uns eine nachvollziehbare Darstellung der Mehr- und Minderkosten sowie etwaiger Terminfolgen vor. Eine zusätzliche Bauzeitvergütung oder ein bestimmter Zuschlagssatz wird mit dieser Nachricht nicht anerkannt. Erläutern Sie auch, welche Leistungen aus dem bisherigen Vertrag entfallen. Bereits enthaltene Leistungen dürfen nicht nochmals berechnet werden. Die Vergabestelle prüft parallel die öffentliche Auftragsänderung; die technische Notwendigkeit allein ersetzt diese Prüfung nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Edeltraud Rumpel

Nachtragsangebot N01 – geänderte Ausführung

12.03.2027

Kunigunde Mörtelbau GmbH · An Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH · Nachtrag N01 zu SWB-QH-2026-02

1. Änderungsgegenstand und Abgrenzung

Wir nehmen Bezug auf die Anordnung der Geschäftsführung vom 5. März 2027 und die geprüfte Revision P07. Gegenstand dieses Angebots ist die geänderte Brandwand im Bereich des Treppenhauses. Die im ursprünglichen Vertrag bereits enthaltenen Mengen bleiben in der Vertragsabrechnung. N01 erfasst ausschließlich die dokumentierte Mehrleistung. Die Aufmaßliste und die Einzelkostenrechnung sind beigelegt. Eine bloße Mengenabweichung bei unverändertem Bauentwurf wird nicht ohne Prüfung mit einer angeordneten Leistungsänderung gleichgesetzt.

2. Vergütungsansatz

Für zusätzliches Mauerwerk setzen wir 140 Quadratmeter zu 186,00 EUR, für Beton 44 Kubikmeter zu 257,00 EUR und für Betonstahl 8.000 Kilogramm zu 2,48 EUR an. Daraus folgen 26.040,00 EUR, 11.308,00 EUR und 19.840,00 EUR, insgesamt 57.188,00 EUR direkte Mehrkosten.

Auf diese direkten Kosten beanspruchen wir 8 Prozent allgemeine Geschäftskosten und 5 Prozent Wagnis und Gewinn. Die Prozentsätze sind unsere Angebotsforderung; sie werden nicht als bereits vereinbarte oder gesetzlich feststehende Werte bezeichnet. Baustellengemeinkosten sind in den direkten Ansätzen nur enthalten, soweit sie konkret zugeordnet sind. Zusätzlich angesetzte Vorhaltekosten bedürfen deshalb eines Abgleichs gegen Doppelberechnung. Die maßgebliche rechtliche Berechnungsmethode hängt von Vertrag, Anordnung und Vereinbarung ab; unser Angebot setzt diese Prüfung nicht außer Kraft.

3. Terminbehauptung und Unterlagen

Wir machen zunächst zwölf zusätzliche Kalendertage geltend. Im Wochenbericht der heutigen Baubesprechung, der diesem abschließenden Angebot beigelegt ist, sind allerdings nur fünf Tage ausdrücklich der fehlenden Planfreigabe zugeordnet; an zwei Tagen war unsere eigene Schalungskolonne nicht vollständig besetzt. Den Einfluss auf den kritischen Weg und mögliche Überlagerungen werden wir anhand des fortgeschriebenen Terminplans erläutern. Der hier genannte Zeitraum wird nicht zugleich als abschließend bewiesener Entschädigungs- oder Schadensersatzanspruch dargestellt.

Wir bitten um Prüfung und einen Besprechungstermin. Die Freigabe des Aufmaßes soll ausdrücklich von einer Preisvereinbarung getrennt werden. Eine Gesamterledigung weiterer Forderungen bieten wir mit N01 nicht an. Die laufende Vertragsleistung wird im Rahmen der bestehenden Pflichten fortgeführt; gesetzliche oder vertragliche Rechte bei offenen Anordnungs- und Vergütungsfragen bleiben einer gesonderten Prüfung vorbehalten.

Kunigunde Mörtel

Datei: 05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv

Position	Leistung	Einheit	Zusatzmenge	beanspruchter_Kost ensatz_netto_EUR
N01-1	Mauerwerk	m2	140	186
N01-2	Beton	m3	44	257
N01-3	Betonstahl	kg	8000	2.48

Baubesprechung und Wochenbericht 10

12.03.2027

SWB-QH-2026-02 · Besprechung vom 12. März 2027 · Friedemann Blechle, Kunigunde Mörtel, Milan Knödler

1. Festgehaltene Ereignisse

Am 1. März fragte die Bauleitung nach der endgültigen Revision der betroffenen Bauteile. Die ursprüngliche vertragliche Planung erlaubte die Ausführung der jetzt geänderten Bauteile so nicht. Am 3. März war der aktualisierte Plan intern abgestimmt, aber noch nicht zur Ausführung freigegeben. Die Geschäftsführung ordnete die Änderung am 5. März an. Der Auftragnehmer meldete am selben Tag eine Behinderung des betroffenen Arbeitsabschnitts. Die Nachricht ging der Projektleitung um 11:26 Uhr zu. Die Arbeiten in zwei anderen Abschnitten liefen weiter.

2. Uneinigkeit über die Folgen

Der Auftragnehmer ordnet fünf Tage der fehlenden Planfreigabe zu und verlangt insgesamt zwölf zusätzliche Kalendertage. Die Projektleitung hält den zusätzlichen Zeitraum nicht für ausreichend erklärt. Der Wochenbericht weist außerdem für den 8. und 9. März einen Ausfall eigener Schalungsfachkräfte aus. Die Parteien sind sich nicht einig, ob dieser Ausfall gleichzeitig wirkte oder die durch die Änderung ausgelöste Verschiebung weiter verlängerte. Ein vollständiger Soll-Ist-Abgleich mit Abhängigkeiten und eingesetzten Ressourcen ist noch nicht übergeben.

3. Aufmaß und nächste Schritte

Das gemeinsame Aufmaß bestätigt die in N01 benannten zusätzlichen Mengen vorbehaltlich der Kontrolle am tatsächlich ausgeführten Bauteil. Die Unterschriften unter dem Messblatt bestätigen keinen Preis und keinen pauschalen Bauzeitanspruch. Die Projektleitung fordert Lieferbelege, Stundenaufzeichnungen und die Darstellung ersparter Vertragsleistungen. Der Auftragnehmer soll die behaupteten Warte- und Wiederanlaufzeiten getrennt ausweisen. Die Vergabestelle führt die Änderungsliste fort und prüft die einschlägige Ausnahme nach Paragraph 132 GWB einschließlich möglicher Bekanntmachung.

4. Abweichende Erinnerung

Kunigunde Mörtel erinnert eine mündliche Zusage des Planers, „die Mehrkosten seien in Ordnung“. Friedemann Blechle bestätigt nur die technische Erforderlichkeit der neuen Geometrie. Beide halten fest, dass die Vergütung in der Besprechung nicht abschließend vereinbart wurde. Das Protokoll geht am 12. März an die Beteiligten. Die fehlende Antwort eines Empfängers wird nicht automatisch als Anerkennung aller streitigen Rechtsfolgen behandelt.

1. Nachtragskosten N01

16 Wohnungen am Quittenhof, Bielefeld · SWB-QH-2026-02

Kunigunde Mörtelbau GmbH

Kalkulationsstand 10.03.2027 · Anordnung 05.03.2027 · Plan P07

Beträge in EUR · Berechnungsgrundlagen siehe Quellen

Gelb / blaue Schrift: Eingaben. Schwarz: Formeln. Leer ist „n.a.“, null ist 0,00.

Beansprucht netto 64,622.44

Beansprucht brutto 76,900.70

Angebotsforderung, nicht anerkannt. Zuschläge sind nicht vereinbart.

1.1 Ausschließlich zusätzliche Mengen nach P07

OZ	Mehrleistung	Einh.	Menge	Kostensatz	Direkte Kosten
04.01	Zusätzliches Mauerwerk der Brandwand	m2	140.00	186.00	26,040.00
03.01	Zusätzlicher Beton	m3	44.00	257.00	11,308.00
03.02	Zusätzlicher Betonstahl	kg	8,000.00	2.48	19,840.00

Direkte Kosten 57,188.00

1.2 Zuschläge jeweils auf direkte Kosten

Allgemeine Geschäftskosten	8.0%	4,575.04
Wagnis und Gewinn	5.0%	2,859.40

Beanspruchter Nachtrag netto 64,622.44

Umsatzsteuersatz 19.0%

Umsatzsteuer 12,278.26

Beanspruchter Nachtrag brutto 76,900.70

1.3 Abgrenzung und Quelle

Kein pauschaler BGK-Zuschlag; konkret enthaltene BGK nicht doppelt fordern.

Bauzeit: 12 Kalendertage behauptet; Preisfolge streitig und hier nicht bewertet.

Mengen- und Preisfreigabe getrennt prüfen; keine Anerkennung durch Aufmaß.

Quelle: 05-nachtragsmanagement/03_Nachtragsangebot.docx, Abschnitt 2.

Mengen: 05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv; OZ wie Vertrags-LV.

N01 enthält ausschließlich die drei dargestellten Mehrleistungen.

Von	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld.example>
An	Kunigunde Mörtelbau GmbH <nachtrag@bauvergabe-wohnhaus-bielefeld-bau.example>
Datum	Mon, 15 Mar 2027 14:20:00 +0100
Betreff	N01: Mengen bestätigt, Preis und Bauzeit noch offen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihre Unterlagen zu N01 geprüft. Die zusätzlich angeordneten Mengen sind nachvollziehbar beschrieben. Bitte reichen Sie die direkten Kostenbelege und die Aufteilung der enthaltenen Baustellengemeinkosten nach. Die geforderten 8 Prozent und 5 Prozent bestätigen wir bisher nicht. Insbesondere benötigen wir die Abgrenzung zu bereits vergüteten Vorhaltepositionen.

Die behaupteten zwölf zusätzlichen Tage erkennen wir auf Grundlage des Wochenberichts nicht an. Bitte legen Sie den fortgeschriebenen Bauzeitenplan mit kritischem Weg und den tatsächlichen Mannschaftsstärken vor. Fünf dokumentierte Wartearbeitstage werden nicht ungeprüft in zwölf anspruchsbegründende Kalendertage umgerechnet. Wir treffen damit noch keine abschließende Entscheidung über einen ausreichend belegten Teilanspruch.

Unsere Bauleitung ist zu einer gemeinsamen Kostenbesprechung am 19. März bereit. Ein vergaberechtlicher Änderungsvermerk und eine etwaige Veröffentlichung werden von der Vergabestelle gesondert bearbeitet. Diese interne Prüfung ersetzt keine Preisvereinbarung mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Milan Knödler

Abschlagsrechnung 03 – Vertragsleistung und offener Nachtrag

31.03.2027

Kunigunde Mörtelbau GmbH · Rechnung AR-2027-03 · An Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH

1. Abgerechneter Stand zum 31. März 2027

Die bisher aufgemessene Vertragsleistung beträgt 480.000,00 EUR netto. Bereits vereinnahmte Abschlagszahlungen betragen 300.000,00 EUR netto. Aus der unveränderten Vertragsleistung verbleiben damit 180.000,00 EUR netto. Hinzu kommen 34.200,00 EUR Umsatzsteuer bei dem für diese Rechnung angesetzten Steuersatz von 19 Prozent, mithin 214.200,00 EUR brutto. Die steuerliche Behandlung der konkreten Leistung ist anhand der Unternehmer- und Empfängereigenschaft vor der tatsächlichen Abrechnung zu prüfen; ein Übergang der Steuerschuld wird hier nicht unterstellt.

2. Noch nicht abgerechnete Position

N01 wird mit dieser Rechnung nicht zusätzlich gefordert, weil die gemeinsame Leistungsfeststellung noch nicht abgeschlossen ist. Der Nachtrag bleibt in der gesonderten Forderungsliste als streitig vermerkt. Die dort beanspruchten Zuschläge und Bauzeitfolgen werden deshalb weder in die 480.000,00 EUR eingerechnet noch ein zweites Mal als Abschlag angefordert. Die Rechnung enthält keine Erklärung über die endgültige Erledigung des Nachtrags.

3. Beleg und Prüfung

Die Vertragsleistung ist durch die positionsbezogenen Aufmaßblätter der Abschlagsprüfung nachzuweisen. Die vorliegende Kurzrechnung ersetzt diese Blätter nicht. Wir bitten um zeitnahe Benennung konkreter Einwendungen und um Zahlung innerhalb der vertraglich und gesetzlich maßgeblichen Frist nach Zugang der prüfbaren Unterlagen. Eine Zahlungserinnerung ohne festgestellten Zugang und Fälligkeit wird noch nicht versandt.

Kunigunde Mörtel

Abschlagsrechnung 03 – Vertragsleistung und offener Nachtrag

31.03.2027

Kunigunde Mörtelbau GmbH · Rechnung AR-2027-03 · An Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH

1. Abgerechneter Stand zum 31. März 2027

Die bisher aufgemessene Vertragsleistung beträgt 480.000,00 EUR netto. Bereits vereinnahmte Abschlagszahlungen betragen 300.000,00 EUR netto. Aus der unveränderten Vertragsleistung verbleiben damit 180.000,00 EUR netto. Hinzu kommen 34.200,00 EUR Umsatzsteuer bei dem für diese Rechnung angesetzten Steuersatz von 19 Prozent, mithin 214.200,00 EUR brutto. Die steuerliche Behandlung der konkreten Leistung ist anhand der Unternehmer- und Empfängereigenschaft vor der tatsächlichen Abrechnung zu prüfen; ein Übergang der Steuerschuld wird hier nicht unterstellt.

2. Noch nicht abgerechnete Position

N01 wird mit dieser Rechnung nicht zusätzlich gefordert, weil die gemeinsame Leistungsfeststellung noch nicht abgeschlossen ist. Der Nachtrag bleibt in der gesonderten Forderungsliste als streitig vermerkt. Die dort beanspruchten Zuschläge und Bauzeitfolgen werden deshalb weder in die 480.000,00 EUR eingerechnet noch ein zweites Mal als Abschlag angefordert. Die Rechnung enthält keine Erklärung über die endgültige Erledigung des Nachtrags.

3. Beleg und Prüfung

Die Vertragsleistung ist durch die positionsbezogenen Aufmaßblätter der Abschlagsprüfung nachzuweisen. Die vorliegende Kurzrechnung ersetzt diese Blätter nicht. Wir bitten um zeitnahe Benennung konkreter Einwendungen und um Zahlung innerhalb der vertraglich und gesetzlich maßgeblichen Frist nach Zugang der prüfbaren Unterlagen. Eine Zahlungserinnerung ohne festgestellten Zugang und Fälligkeit wird noch nicht versandt.

Kunigunde Mörtel

Rohbauabnahme – Feststellungen und Vorbehalte

31.08.2027

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH und Kunigunde Mörtelbau GmbH · SWB-QH-2026-02

1. Begehung und Erklärung

Die Beteiligten begehen das Rohbaulos am 31.08.2027. Für den Auftraggeber nimmt Edeltraud Rumpel teil; die technische Begleitung übernimmt Friedemann Blechle. Für den Auftragnehmer nimmt Kunigunde Mörtel teil. Der Auftraggeber erklärt die Abnahme der besichtigten Rohbauleistung mit den nachfolgenden ausdrücklich festgehaltenen Mängeln. Eine Abnahme der getrennten Ausbau- und Technikgewerke ist damit nicht verbunden.

2. Feststellungen

An der Türöffnung im Treppenhaus ist die Sollbreite anhand des freigegebenen Detailplans erneut zu kontrollieren. Zwei dokumentierte Durchführungen fehlen noch in der Revisionsliste. Der Auftragnehmer wird die Unterlagen bis zum 12. November vervollständigen und die geometrische Abweichung bis dahin mit einem prüffähigen Vorschlag bewerten. Die Parteien halten fest, dass die Unvollständigkeit der Revisionsliste keinen Verzicht auf die vereinbarte Dokumentation bewirkt. Die Rechte wegen der bekannten Mängel werden ausdrücklich vorbehalten.

3. Offene Vergütung

Der Nachtrag N01 und die behaupteten Bauzeitfolgen bleiben hinsichtlich der noch nicht vereinbarten Positionen streitig. Die Abnahme enthält kein Anerkenntnis der geltend gemachten Zuschlagssätze und keinen Verzicht des Auftragnehmers auf offene Ansprüche. Eine Vertragsstrafe ist im zugrunde gelegten Vertrag nicht vereinbart. Der Schlussrechnungsstand, das Ergebnis der Änderungsprüfung und die Verjährungsfristen sind jeweils gesondert festzustellen; aus diesem Protokoll wird kein pauschaler Schlussstrich unter sämtliche Ansprüche abgeleitet.

Edeltraud Rumpel · Kunigunde Mörtel · Friedemann Blechle